

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1589/2532

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้น
ส่วนจำกัด พระโขนงสแควร์

โจทก์

ลูกหนี้

โจทก์

นายเจริญ พูลวรลักษณ์ กับพวก

จำเลย

นายเจริญ พูลวรลักษณ์ กับพวก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
224,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 3
กันยายน 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้าง
หุ้นส่วนจำกัดพระโขนงสแควร์ ลูกหนี้ โจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,113)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 99 แผ่นที่ 2,106)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็น
เวลา 4 ปี 6 เดือน มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้คำคำร้องเป็นพับ

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็น
เวลา 4 ปี 6 เดือน มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้องและให้คำคำร้องเป็นพับ

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณมพินิจ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ